

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין

1524/25/פ

הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – הגבלת שכר טרחה על מכתבי התראה לפני גביית חוב),

התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 83 א. 1. בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961¹, אחרי סעיף 83 יבוא :

"הגבלת שכר טרחה 83א. שכר טרחה על מכתב התראה לפני גביית חוב לא על מכתבי התראה יעלה על מקסימום של 500 שקלים חדשים ולא ירד לפני גביית חוב ממינימום של 100 שקלים חדשים, ובלבד שלא יעלה על פי שניים מסך החוב."

דבריו הסבר

עורכי דין מנצלים את הליך הגבייה לשם הגדלת שכר הטרחה שלהם באמצעות הוספת הוצאות גבייה על מכתבי התראה לגבייה בסכומים שעולים באלפי אחוזים על סכום החוב המקורי. מדובר הן על מכתבי התראה טרם הליכי הוצאה לפועל והן על מכתבים כאמור טרם הליכי גבייה על ידי חברות גבייה מקומיות.

לאחרונה היו מספר מקרים של אזרחים שהתלוננו על כך שחובותיהם תפחו ללא הבחנה מסכום זעום לסכומי כסף גדולים רק בשל הוצאות גבייה של עורכי הדין השונים.

לפיכך, מוצע בתיקון לקבוע תקרה שנועדה לצמצם את האפשרות לגביית יתר, כך שהגופים השונים יהיו רשאים לגבות מהחייב הוצאות גבייה, ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין תוך הבטחת רווח מינימאלי עבור זמן העבודה הכרוך בהכנת מכתב הגבייה. שיעור זה לוקח בחשבון את הוצאות החברות ואת זכותן לקבל פיצוי על אי תשלום החוב של החייב ואת הוצאות הגבייה הנלוות, אך מנגד מבקש לשים גבול ולעצור את מעגל תפיחת החוב. זאת על מנת שגם אזרחים שאינם עומדים בתשלום החוב במועד, לא יגיעו למצב של קריסה כלכלית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי כנסת (פ/1793/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/625/25). הצעת החוק זהה לפ/625/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 178.